乐业县同乐镇三乐社区“4•13”挡土墙 坍塌一般事故调查报告

2022-06-13 15:55 来源：乐业县应急管理局

2022年4月13日8时30分许，在乐业县同乐镇三乐社区当站屯发生一起挡土墙坍塌事故，造成1人死亡、3人受伤，直接经济损失107.45万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）有关法律法规的规定，乐业县人民政府成县同乐镇三乐社区“4·13”挡土墙坍塌一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），由县委常委、县人民政府副县长张彩昊任组长，成员由县局、公安局、工会、同乐镇人民政府、自然资源、林业等部门派员组成，同时邀请县纪委监委派员参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依法依规展开事故调查核实，通过现场勘验、调查取证和论证分析，故发生经过、直接原因和间接原因、人员伤亡以及财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和个人的处理建议；针对事故原出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

1．项目建设单位：乐业县鸿华烟花爆竹销售有限公司成立于2007年12月26日，统一社会信用代码：914510286697212641，法定代表人：乐业县鸿华烟花爆竹销售有限公司经营地址（住所）：广西百色市乐业县同乐镇农行原新兴分理处营业厅一楼门面，经营范围：烟花爆竹（ B级、级）、日用品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），经营期限起：2007年12月26日。

2．项目施工人：

程贤欢，男，住址：广西凤山县凤城镇长峒村弄界屯3号，身份证号码：452727＊＊＊＊＊＊＊＊0133。

罗荣恒，男，住址：广西凤山县凤城镇凤凰村廷沙屯08号，身份证号码：452727＊＊＊＊＊＊＊＊0153。

张文忠，男，住址：广西凤山县凤城镇凤凰村田湾屯92号，身份证号码：452727＊＊＊＊＊＊＊＊0098。

张文科，男，住址：广西凤山县凤城镇凤凰村田湾屯96号，身份证号码：452727＊＊＊＊＊＊＊＊015X。

张忠强，男，住址：广西凤山县凤城镇兴隆村桃子坪屯140号，身份证号码：452727＊＊＊＊＊＊＊＊0097。

吴英谋，男，住址：广西凤山县凤城镇弄者村乔建屯163号，身份证号码：452727＊＊＊＊＊＊＊＊0077。

吴秋香，女，住址：广西凤山县凤城镇长峒村弄界屯3号，身份证号码：452727＊＊＊＊＊＊＊＊008X。

吴英崇，男，住址：广西凤山县凤城镇弄者村乔建屯169号，身份证号码：452727＊＊＊＊＊＊＊＊0097。

李余，女，住址：广西凤山县凤城镇兴隆村桃子坪屯，身份证号码：452727＊＊＊＊＊＊＊＊0141。

张忠维，男，住址：广西凤山县凤城镇兴隆村桃子坪屯，身份证号码：452727＊＊＊＊＊＊＊＊0216。

吴英勤，男，住址：广西河池市金城江区城东路102号，身份证号码：452701＊＊＊＊＊＊＊＊0036。

付冬云，女，现年49岁，广西河池市凤山县凤城镇兴隆村人，在事故中受伤，抢救无效后死亡。

3．项目监理单位：无。

二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

（一）事故发生经过

2022年4月13日8时30分许，乐业县鸿华烟花爆竹销售有限公司在乐业县同乐镇三乐社区原天利石场（希六地块）的烟花爆竹仓库新建项目挡工地上，挖机在挡土墙内侧挖土填方作业，砌墙工人在清理填方作业段挡土墙靠内侧砌墙时剩余的石头，砌墙工人（付冬云、吴英崇、张忠强、吴人所站在的墙段坍塌，付冬云、吴英崇、张忠强、吴英勤4人随坍塌的墙体掉落。发现时吴英崇和吴英勤已经自己爬起来；张忠强小腿受伤，不走；付冬云躺在地上，仰面朝天，下半身被石头压着，上半身到处是伤，还有气息。

（二）应急救援情况

挡土墙坍塌后，正在该工程工地上的冯艳玲马上查看情况，发现有工人受伤，立即组织工地上的其他工人进行救援，将受伤工人转移到安全地拨打110报警电话和120救援电话，也将事故报告给县应急管理局。

县应急管理局接到事故报告后，立即赶赴事故现场参与救援并组织协调各有关部门参与救援。事故救援过程中，县应急管理局及时上报事故情伤亡及处置情况。

120救护车赶到事故现场后，医生立即对受伤的付冬云实施抢救，因付冬云伤势过重，抢救无效后死亡。接着120救护车将吴英崇、张忠强和吴送往乐业县人民医院。

事故发生后，县人民政府成立事故处置工作组。此次事故在乐业县内信息报送渠道通畅，信息流转及时。各部门反应迅速、响应及时，处置有因处置不力产生不良社会影响。

（三）事故善后处理情况

截至4月14日，依据国家有关规定，乐业县鸿华烟花爆竹销售有限公司与死者家属达成赔偿协议。死者尸体已经运回家乡安葬。

（四）伤亡情况和直接经济损失

1．伤亡情况

此次事故共造成1人死亡，3人受伤。伤亡人员情况如下：

付冬云，女，现年49岁，广西河池市凤山县凤城镇兴隆村人，在事故中受伤，抢救无效后死亡。

吴英崇，男，现年58岁，广西河池市凤山县凤城镇弄者村人，在事故中受伤。

张忠强，男，现年46岁，广西河池市凤山县凤城镇兴隆村人，在事故中受伤。

吴英勤，男，现年48岁，广西河池市金城江区人，在事故中受伤（皮外伤）。

2．直接经济损失

事故造成直接经济损失107.45万元。

三、事故发生的原因

（一）事故直接原因

乐业县鸿华烟花爆竹销售有限公司未对挡土墙进行施工设计，擅自组织农民工不按施工规范要求施工。

（二）事故间接原因

1．乐业县鸿华烟花爆竹销售有限公司未对挡土墙工程项目进行地质勘查，无地质勘查报告，无施工图纸，将挡土墙建设工程发包给不具备相单位或个人，未聘请监理单位对该工程进行监理。

2．乐业县鸿华烟花爆竹销售有限公司对挡土墙工程安全管理不到位，未对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，未采取有效的安全防护及时发现并消除事故隐患。

四、事故性质

经调查认定，乐业县同乐镇三乐社区“4·13”挡土墙坍塌一般事故是一起生产安全责任事故。

五、对责任单位的处理建议

依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，对事故责任做出认定并对事故责任单位提出如议：

1．乐业县鸿华烟花爆竹销售有限公司作为挡土墙工程项目建设单位，擅自组织农民工施工。未建立健全并落实本单位安全生产责任制，未组实施挡土墙建设工程相关的安全生产规章制度和操作规程，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未组织建立并落实隐患排查工作机制，未督促单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。对事故的发生负有责任。建议由乐业县应急管理局依照相关法律规定以予行政处罚。

2．冯艳玲，乐业县鸿华烟花爆竹销售有限公司法定代表人，未履行单位主要负责人安全生产工作职责，未督促、检查挡土墙建设工程的安作，未及时消除挡土墙存在的生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由乐业县应急管理局依照相关法律规定以予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）严格落实企业安全生产主体责任。企业是安全生产的责任主体，必须严格按照国家有关安全生产法律、法规、规程和标准进行管理，要安全生产管理制度，严格落实安全生产管理责任。要加强对施工现场的安全管理，认真开展作业场所危险因素分析，开展安全生产风险识别和隐患制度，及时发现并消除事故隐患。要加强对从业人员安全生产教育和培训，提升从业人员安全操作技能，增强从业人员安全防范意识，确保安全生产

（二）严格落实属地监管责任。乐业县同乐镇人民政府要落实属地监管责任，加强对辖区内建设工程的巡查检查，发现违法违规行为及时通报部门。

（三）开展建设施工专项整治。针对事故暴露出的问题，建议由乐业县住房和城乡建设局牵头，县工信、自然资源局、同乐镇、公安局、纪检合，对同乐镇辖区内在建工程项目，进行一次清理和整顿，同时加大对建筑行业附属工程的监管力度，举一反三，杜绝类似“4·13”事故再次发生。

乐业县同乐镇三乐社区“4·13”

挡土墙坍塌一般事故调查组

2022年6月13日